

1501612-42.2020.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Antonio Carlos Costa Pessoa Martins

Comarca: Praia Grande

Foro: Foro de Praia Grande

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/03/2022

... fase, não incide a minorante do tráfico privilegiado quando o agente é reincidente, nos termos do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06. Presente, contudo, a causa de aumento de pena prevista no inciso V do artigo 40 da Lei nº 11.343/2006, eis que evidente o intento do tráfico interestadual, sendo irrelevante a efetiva transposição de fronteiras (Verbete do STJ, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Praia Grande

Foro de Praia Grande

2ª Vara Criminal

Av. Dr. Roberto de Almeida Vinhas, 9101, Praia Grande - SP - cep 11705-090

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Processo nº 1501612-42.2020.8.26.0536 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501612-42.2020.8.26.0536 - Nº de Controle 2020/001915

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

HERCULES JOSE DOS SANTOS

Vistos.

Hércules José dos Santos está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/2006, na forma do artigo 29, caput, do Código Penal, pois, nos termos da denúncia, no dia 20 de maio de 2020, por volta das 2h00min, na Rodovia Padre Manoel da Nóbrega nº 1, bairro Caiçara, nesta cidade e Comarca de Praia Grande, em concurso de agentes e com unidade de desígnios com e Laiane de Oliveira, traziam consigo, guardavam e transportavam, entre os Estados de São Paulo/SP e Sergipe/SE, para o fornecimento a terceiros, drogas consistentes em 4 sacos plásticos contendo cocaína, com peso aproximado de 1.120g, sem autorização e em desacordo com as determinações legais e regulamentares.

Adotado o rito ordinário, a denúncia foi recebida em 21 de maio de 2020 (fls. 53/58).

O réu foi citado (fls. 84), apresentando resposta à acusação às fls. 146/147.

Durante a instrução criminal foram ouvidas duas testemunhas; ao final, o réu foi interrogado, sendo determinado o desmembramento do feito em relação a ré Laiane, razão pela qual neste feito apenas será analisada a responsabilidade penal do réu Hércules. Os debates foram convertidos em memoriais.

O Ministério Público ofertou seus memoriais às fls. 285/291 e 356/358 e requereu a condenação do réu nos termos da denúncia.

A Defesa pugnou em suas alegações finais acostadas às fls. 340/351 e 369/375, pela absolvição ou, subsidiariamente, em caso de condenação, a fixação da pena-base no mínimo legal, a compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, e o estabelecimento de regime diverso do fechado.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é procedente, eis que a materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 1), auto de exibição e apreensão (fls. 5), boletim de ocorrência (fls. 12/15), laudo de exame químico-toxicológico (fls. 206/207), bem como pela prova oral coligida. A autoria é incontestada.

Com efeito, o testemunho dos policiais militares confirmam a apreensão dos entorpecentes no automóvel do acusado. O increpado, ao ser interrogado nas duas fases da persecução penal, confessa que realizava o transporte dos estupefacientes com destino a outro Estado da Federação, contudo, em juízo, o justifica em razão de dívida anterior decorrente de sua prisão por tráfico de entorpecentes, tendo sido cobrado pelo dono da droga e obrigado a fazê-lo pelo Tribunal do Crime, sob pena de ter os dois braços ou as duas pernas quebradas; não queria arriscar a vida da sua esposa, mas foi indagado se achava melhor sair de lá com as duas pernas e os dois braços quebrados, tendo, então, deixado o veículo do lado da rodoviária, em São Bernardo, por ordem dos responsáveis dos entorpecentes, mas não tem como identificá-los e nem apontar o local em que ocorreu as reuniões, pois nunca havia ido ao local e não os conhecia anteriormente.

Dessa forma, o arcabouço probatório se configurou claro, seguro e harmônico, designando de maneira categórica a responsabilidade criminal do acusado pela prática do crime de tráfico de entorpecentes. Rechaça-se, no entanto, a tese ventilada acerca da inexigibilidade de conduta diversa, porquanto a narrativa do increpado restou isolada nos autos, inclusive de seu próprio interrogatório em sede policial, onde afirma quer receberia a quantia de dois mil reais pelo transporte, mas nada alega acerca da dívida anterior ou do "julgamento" realizado pelo Tribunal do Crime (fls. 10), daí porque carece de credibilidade sua tibia narrativa pessoal. De mais e mais, não se pode aceitar como excludente de ilicitude a prática da traficância para pagamento de dívida também da traficância, eis que seria uma verdadeira chancela estatal para o cometimento ilícitos, o que, na verdade, soa como um absurdo.

Conclui-se, destarte, que a autoria e a materialidade do ilícito descrito na denúncia estão demonstradas pelas provas amealhadas ao longo do caderno processual, sendo a condenação medida de justiça, restando a individualização da pena, o que faço a seguir.

Na primeira fase da dosimetria, atento às diretrizes do artigo 42 da Lei nº 11.343/06, especialmente a grande quantidade e natureza química do estupefaciente apreendido, arbitro penas de 6 (seis) anos de reclusão, e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, estes pelo mínimo unitário legal.

Em segunda fase, não obstante patente a reincidência (fls. 337), tenho que a confissão integral deve compensar aquela agravante, daí porque mantenho a pena fixada em primeira fase.

Em última fase, não incide a minorante do tráfico privilegiado quando o agente é reincidente, nos termos do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06. Presente, contudo, a causa de aumento de pena prevista no inciso V do artigo 40 da Lei nº 11.343/2006, eis que evidente o intento do tráfico interestadual, sendo irrelevante a efetiva transposição de fronteiras (Verbete do STJ, Súmula nº 587), daí porque majoro as penas supra em 1/6, resultando, assim, 7 (sete) anos de reclusão, e o pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, estes pelo mínimo unitário legal.

Na falta de outras causas modificadoras, torno definitiva a pena sobredita.

À vista da recidiva e do quantum de pena aplicado, a pena corporal deverá ser iniciada no regime fechado, por expressa disposição legal (art. 33, § 2º, CP), sendo incabível, pelos mesmos motivos, a substituição por penas alternativas ou a concessão de sursis.

Detração e eventual progressão de regimes constituem institutos próprios da execução penal, e em tal âmbito devem ser aferidos, ainda mais porque para a progressão se faz necessário o exame de requisitos subjetivos dos reeducandos, não disponíveis ao Juízo do processo de conhecimento, sem falar que tal providência implicaria também em ofensa ao princípio do Juiz natural.

Considerando que solto se encontra, assim poderá apelar.

Ante o exposto, julgo procedente a ação penal, o que faço para condenar Hércules José dos Santos como incurso no artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/2006, às penas de 7 (sete) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, estes pelo mínimo unitário legal. Determino a incineração dos entorpecentes apreendidos.

Disposições finais:

(a) Nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, condeno o acusado ao pagamento das custas processuais, com a ressalva do artigo 12 da Lei nº 1.060/50, pois a ele defiro os benefícios da justiça gratuita.

(b) Após o trânsito em julgado: (b.1) oficie-se ao juízo eleitoral do local do domicílio do sentenciado comunicando a suspensão dos direitos políticos; (b.2) expeça-se mandado de prisão e, cumprido este, a guia de recolhimento definitiva e (b.3) comunique-se o desfecho da ação penal ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt.

P.I.C.

Praia Grande, 7 de março de 2022.

Antonio Carlos C. P. Martins

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA